

1501078-69.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... o acusado confessou que realizava o tráfico de drogas para sustentar seu vício. Não conhecia o réu antes dos fatos.

No mesmo sentido, o depoimento do guarda civil Felipe Vieira Alves.

Dessa forma, indiscutível a prática do tráfico por parte do acusado, tanto que o fato foi por ele confessado. Além disso, foi ele surpreendido na posse de 171 porções de crack e 26 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501078-69.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501078-69.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS BARBOSA GONCALVES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

LUCAS BARBOSA GONCALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 9 de julho de 2021, por volta das 15h12, na Rua Gervásio Rovina, 395, Bairro Campestre, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 171 (cento e setenta e um) invólucros plásticos, contendo cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 21,7g (vinte e um grama e sete decigramas) e 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com peso líquido de 8g (oito gramas); tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 77), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 81.

A denúncia foi recebida em 01/09/2021 (fls. 82/83), sendo o réu citado (fls. 85). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais
É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, pela fotografia de fls. 12, pelo laudo de constatação provisória de fls. 13/15, pelo comprovante de depósito de fls. 69, e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 99/101, positivo para cocaína.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 04).

Em juízo, afirmou que realmente estava no local dos fatos vendendo entorpecentes porque estava sem dinheiro e pegou as drogas para fazer a venda e conseguir sustentar seu uso.

A confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

O guarda civil César Eduardo Bottene declarou que estava em patrulhamento de rotina pelo Jardim Paraíso, quando adentrou numa via conhecida pelo tráfico de drogas, avistou o réu no local. O acusado estava olhando para o lado oposto de onde vinha a viatura e, quando percebeu sua aproximação, tentou correr, mas foi prontamente abordado. Em revista pessoal, na pochete do acusado, encontrou cerca de cento e setenta porções de crack; vinte e quatro ou vinte e cinco porções de cocaína e R\$ 104,00 em dinheiro. Informalmente, o acusado confessou que realizava o tráfico de drogas para sustentar seu vício. Não conhecia o réu antes dos fatos.

No mesmo sentido, o depoimento do guarda civil Felipe Vieira Alves.

Dessa forma, indiscutível a prática do tráfico por parte do acusado, tanto que o fato foi por ele confessado. Além disso, foi ele surpreendido na posse de 171 porções de crack e 26 de cocaína, quantidade esta que deixa clara a destinação ao consumo de terceiros.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é primário e confesso, pelo que fixo sua pena base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, compensadas a maior quantidade de droga com a confissão espontânea.

Não havendo nos autos demonstração de que o réu se dedicasse a outro tipo de atividade criminosa ou mesmo tivesse envolvido com o crime organizado, de se aplicar o redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

A pena do réu será, pois, reduzida em dois terços, atingindo o total de um ano e oito meses de reclusão, mais o pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu LUCAS BARBOSA GONCALVES (RG: 57906260, filho de Wilson Goncalves e de Ivanilde Ines Barbosa) a uma pena de um ano e oito meses de reclusão, mais o pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Aquele que se envolve com o tráfico de drogas atenta de forma grave contra a sociedade, pois sua ação destrói famílias, onera o sistema de saúde do Estado e ainda fomenta a prática de crimes patrimoniais.

Assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos traz ao agente sensação de impunidade que estimularia a continuidade da prática delitiva.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ressalvada posição pessoal em sentido contrário, acolho, em prol de uma segurança jurídica necessária para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, a posição adotada por nossos tribunais superiores no sentido de que o chamado tráfico privilegiado não se insere dentre o rol dos crimes equiparados aos hediondos.

Assim, em se tratando de réu primário, entendo suficiente a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena corporal ora fixada.

Respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se

encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade, tratando-se de réu desempregado.

P.I.C.

Piracicaba, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA